

해양수산부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침

제1조(목적) 이 예규는 「공직자의 이해충돌 방지법」 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 이해충돌 방지 제도를 원활하게 운영하기 위해 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 예규는 해양수산부 및 그 소속기관의 공무원과 해양수산부 및 그 소속기관에 파견된 공무원(이하 "공직자"라 한다)에게 적용한다.

제3조(이해충돌방지담당관의 지정) 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 "법"이라 한다) 제25조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제31조에 따라 다음 각 호의 직위에 있는 사람을 이해충돌방지담당관으로 지정한다.

1. 본부: 감사담당관
2. 소속기관: 청렴업무를 총괄하는 부서의 장

제4조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① 공직자가 법 제5조제1항에 따라 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 신고하고 회피를 신청하려는 경우에는 별지 제1호서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면(전자문서 및 청렴포털의 이해충돌방지법 표준신고시스템을 통한 신고를 포함한다. 이하 같다)으로 제출해야 한다.

- ② 이해충돌방지담당관은 법 제5조제2항에 따라 기피 신청을 하려는 신청인에게 별지 제2호서식을 작성하여 서면으로 제출하도록 안내해야 한다.
- ③ 이해충돌방지담당관은 법 제5조제2항에 따라 기피 신청의 대상이 된 공직자에게 그에 대한 의견을 들을 수 있다. 해당 공직자는 소속기관장이 요구하는 경우 지체 없이 그 사유를 소명한 문서를 별지 제3호서식에 따라 작성하여 제출해야 한다.

작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다. 이 경우 신청에 따른 조치는 같은 조 제1항부터 제5항까지를 준용한다.

제6조(부동산 보유·매수 신고 대상 업무 지정 등) ① 법 제6조제2항에 따라 신고해야 하는 공공기관의 업무와 관련된 부동산을 개발하는 업무란 해양수산부가 사업의 제안자, 지정권자, 승인권자, 사업시행자 등으로 수행하는 별표 1의 업무를 말한다.

- ② 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)은 제1항에 따라 지정된 업무에 해당하는 사업이 주민 공고·공람, 지구 지정 등의 절차에 따라 대외 공개된 경우에는 다음 각 호를 포함한 사업 관련 정보를 공직자에게 분기별로 공지해야 한다.

1. 사업명
2. 사업 지구의 지번(지도 등을 이용해 위치를 표시한다)
3. 사업 시행 일정(사업 절차별 일정을 표시한다)

제7조(부동산 보유·매수 신고 및 조치) ① 공직자가 법 제6조제1항 및 제2항에 따라 부동산 보유·매수 신고를 하려는 경우 보유하였음을 안 날부터 또는 매수 후 등기를 완료한 날부터 14일 이내에 별지 제6호서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

- ② 제1항에 따른 신고가 있는 경우 신고 사항에 대한 조치는 제5조제1항부터 제5항까지를 준용한다.

제8조(고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리) ① 고위공직자(법 제2조제3호에 따른 공직자를 말한다. 이하 같다)은 법 제8조제1항 및 제2항에 따라 민간 부문 업무활동 내역을 제출하는 경우 별지 제7호서식에 따라 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

- ② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민

제5조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① 이해충돌방지담당관은 법 제5조제1항에 따른 신고 및 회피 신청, 같은 조 제2항에 따른 기피 신청을 받은 날부터 7일 이내에 법 제7조제1항 및 제2항에 따른 조치가 이행될 수 있도록 신고 내용을 확인하고 필요시 소속기관장에게 신속히 보고해야 한다.

- ② 제1항에 따른 업무를 수행하는 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들을 수 있다.

- ③ 소속기관장이 공직자에게 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 이해충돌방지담당관은 같은 조 제3항에 따라 해당 공직자와 기피를 신청한 사람에게 지체 없이 그 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

- ④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 무기관장(무기관장이 없는 경우 이 제 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

- ⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제4호의2서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

- ⑥ 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다)가 사적이해관계자가 아닌 경우에도 공정한 직무 수행을 저해할 우려가 있다고 스스로 판단하여 법 제7조제1항 각 호의 조치를 신청하는 경우 별지 제5호서식을

간부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제7호의2서식에 따라 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

- ③ 소속기관장(민간부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출 받은내역을 고위공직자의 겸직 신고사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무 활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 빠뜨린 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

- ④ 소속기관장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 법 제8조제4항에 따라 다른 법령에서 정보공개가 금지되지 않는 범위에서 민간 부문 기관명, 직위 또는 직급, 주요 업무활동 내역과 활동 기간을 공개할 수 있다.

제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① 공직자는 법 제9조제1항에 따른 사실을 신고하려는 경우 별지 제8호서식에 따라 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

- ② 제1항에 따른 신고가 있는 경우 신고 사항에 대한 조치는 제5조제1항부터 제5항까지를 준용한다.

제9조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제8호의2서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

- ② 제1항의 허가신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제8호의3서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우, 무기관장(무기관장이 없는 경우 이에 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제8호의3서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제10조(가족 채용 제한 대상 확인) 채용 업무를 담당하는 공직자는 법 제11조제1항 각 호에 해당하는 가족 채용 제한 대상인지를 확인하기 위해 채용 대상자(법 제11조제2항 각 호에 해당하는 사람은 제외한다)로부터 별지 제9호서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.

제11조(수의계약 체결 제한 대상 확인) 계약 업무를 담당하는 공직자는 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약 상대방에게 별지 제10호서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.

제11조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용수익금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 안 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그렇지 않다.

② 공공기관은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

제11조의3(직무상 비밀 등 이용금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을

제13조의3(부당이익의 환수 등) ① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이익의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제14조(위반행위 신고) ① 공직자가 법 제18조제1항에 따라 위반행위가 발생하였거나 발생하고 있다는 사실을 신고하려는 경우 국민권익위원회, 위반행위가 발생한 공공기관, 그 감독기관, 감사원, 수사기관에 별지 제12호서식에 따라 서면으로 제출해야 한다.

② 이해충돌방지담당관은 공직자가 아닌 국민이 제1항의 신고를 하려는 경우 별지 제12호서식에 따라 서면으로 제출하도록 안내해야 한다.

③ 제1항에 따른 신고를 받은 소속기관장 또는 이해충돌방지담당관은 신고자의 인적사항이나 신고내용이 외부에 알려지지 않도록 해야 한다.

제15조(위반행위 신고의 처리) 이해충돌방지담당관은 법 제18조제1항에 따른 신고를 받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사·감사 또는 수사(이하 “조사등”이라 한다)를 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자에게 별지 제13호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제16조(이첩·송부의 처리) 이해충돌방지담당관은 법 제19조제2항에 따라 국민권익위원회로부터 신고를 이첩 또는 송부 받은 경우 법 제19조제4항

미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 안 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 사람은 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하여서는 안 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 안 된다.

제12조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) 공직자는 법 제15조제1항에 따라 직무관련자인 소속기관의 퇴직자와 사적 접촉을 신고하려는 경우 별지 제11호서식에 따라 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

제13조(신고·신청의 기록·관리) 이해충돌방지담당관은 법 제5조부터 제9조까지 및 제15조에 따른 신고·회피·기피·조치·점검·통보·고발·업무활동 내역 등에 관한 사항을 특별한 사유(전자적 처리가 불가능한 경우 등을 말한다)가 없으면 청렴포털의 이해충돌방지법 표준신고시스템을 통해 전자적 처리가 가능한 방법으로 기록·관리해야 한다.

제13조의2(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

에 따라 조사등을 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자(신고자가 신분공개에 동의하지 않아 신고자의 인적사항을 제외하고 신고를 이첩 또는 송부받은 경우는 제외한다. 이하 같다) 및 국민권익위원회에 별지 제13호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제17조(종결처리) 이해충돌방지담당관은 영 제24조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 법 제18조제1항에 따라 접수받은 신고 또는 법 제19조제2항에 따라 이첩·송부 받은 신고를 종결하는 경우 신고자와 국민권익위원회(국민권익위원회로부터 이첩·송부받은 경우만 해당한다)에 별지 제14호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제18조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) 이해충돌방지담당관은 신고자가 법 제19조제6항에 따른 이의신청을 하려는 경우 같은 조 제4항 또는 제5항에 따라 조사 등에 대한 결과를 통보받은 날부터 7일 이내에 별지 제15호서식에 따라 서면으로 신청할 수 있음을 안내해야 한다.

제19조(위반여부에 대한 상담) 공직자는 법에 따른 의무와 관련하여 이해충돌방지담당관과 상담할 수 있고 이해충돌방지담당관은 별지 제16호서식에 따라 상담 내용을 관리해야 한다.

제20조(교육) ① 이해충돌방지담당관은 법 제24조제1항에 따라 이해충돌방지에 관한 교육계획을 수립하고 매년 1회 이상 교육을 실시해야 한다.

② 이해충돌방지담당관은 제1항에 따라 실시한 교육 결과를 기록·관리해야 한다.

제21조(이해충돌방지 자문기구의 구성·운영) ① 소속기관장은 영 제32조제1항 각 호의 사항에 관한 자문에 응하기 위해 필요한 경우 이해충돌방지담당관을 장으로 하는 이해충돌방지 자문기구(이하 “자문기구”라 한다)를 구성해 운영할 수 있다.

② 자문기구는 이해충돌방지담당관을 포함하여 3명 이상으로 구성하고, 구성원은 부패방지 업무와 관련하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 소속 기관장이 위촉한다.

③ 자문기구 구성원의 임기는 위촉된 날부터 1년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 자문기구의 회의는 이해충돌방지담당관이 소집하고, 관계인은 자문기구의 요청에 따라 회의에 참석하여 의견을 진술하거나 자료를 제출할 수 있다.

⑤ 자문기구의 구성원에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

⑥ 자문기구의 구성원은 법 제16조에 따른 공무원행사인으로서 공무원행과 관련한 행위제한을 준수해야 한다.

제22조(징계양정 기준) 소속기관장이 법의 위반행위자에 대한 징계처분을 하는 때에는 이 예규 별표 2의 이해충돌방지법 위반 징계양정기준을 참작해야 한다.

제23조(과태료) 소속기관의 장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.

제24조(재검토기한) 장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시작한다.

[별표 2]

법 위반행위 관련 징계양정기준(제22조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 상하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 상하고 과실이 중하거나 비위 정도가 약하고 고의가 없는 경우	비위의 정도가 상하고 과실이 중하거나 비위 정도가 약하고 고의가 없는 경우	비위의 정도 가 약하고 과 실이 적은 경우	참고 기준
법 제5조, 제8조, 제8조의3, 제9조, 제15조에 따른 신고·통제 등을 위반	파면·해임	강등·정직	감봉	견책	「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1 158쪽
법 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 따른 제한금지 의무 위반	파면·해임	강등·정직	감봉	견책	
법 제14조에 따른 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위	파면	파면·해임	강등·정직	정직·감봉	
법 제20조제1항 및 제2항 위반	파면·해임	강등·정직	감봉	견책	「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1 158쪽
법 제20조제4항에 따라 준용되는 · 「공익신고자 보호법」 제12조제4항의 비밀 보장 의무 위반 · 같은 법 제21조제2항에 따라 확정된 보호 조치금령 미이행 · 같은 법 제20조의2의 특별 보호조치 결정 미이행 · 같은 법 제33조제2항의 행위를 위반하여 자포기를 등기부등	파면·해임	강등·정직	감봉	견책	
법 제23조에 해당하는 비밀 누설	파면·해임	강등·정직	감봉	견책	

[별표 1]

부동산 보유·매수 신고 대상 업무(제6조 관련)

연번	부동산 개발업무	근거 법률	조항	공공기관 역할	공지 부서
1	마리나항만의 개발사업	「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」	제10조	마리나항만 구역의 지정	해양정책관 (해양레저관광과)
			제13조	마리나항만 개발사업 실시계획의 수립 및 승인	지방청 (항만건설과, 항만정비과)
2	항만재개발 사업	「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」	제12조	항만재개발 구역의 지정	항만국 (항만지역발전과)
			제17조	항만재개발사업실시 계획의 작성 및 승인	지방청 (항만건설과, 항만정비과)

[별지 제1호서식]

사적이해관계자 신고 및 회피 신청서

• 이두은 님은 []은 신고 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 [] 표시를 합니다. (양 쪽)

접수번호	접수일	처리일
성명 소속 직위(직급)		
신고 신청인 ① 담당 업무		
성명 소속 [] 개인 [] 법인		
연락처 ② 사적이해관계 [] 단체 [] 공직자		
직무관련자 ③ 관련 직무		
(사적이해관계자) ④ 직무관련자 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자		
참고자료		
「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조에 따라 위와 같이 사적이해관계자를 신고하고 회피를 신청합니다.		
년 월 일		
신고·신청인 (서명 또는 인)		
210mm×290mm[일반용지 80g/㎡(제출용종)]		

작업 범위 (필수)

- ① “5년 임명”을 공주시가 기거에 대하여 하고, 임명 취소권을 보유합니다.
- ② “사실상 임명”은 “공직사회 미충족 상황, 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.”
- ③ 공주시 시민 또는 국가 기관, 행정기관, 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ④ 공주시 시민 또는 국가 기관, 행정기관, 제2조제3호 2. 사법사유로 제2조제3호 2. 임명 또는 단념
- ⑤ 공주시 시민이 아닌 국가 기관, 행정기관, 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑥ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑦ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑧ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑨ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑩ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑪ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑫ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑬ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑭ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑮ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑯ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑰ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑱ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑲ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ⑳ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉑ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉒ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉓ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉔ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉕ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉖ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉗ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉘ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉙ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉚ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉛ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉜ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉝ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉞ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㉟ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊱ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊲ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊳ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊴ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊵ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊶ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊷ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊸ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊹ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊺ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊻ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊼ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊽ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊾ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.
- ㊿ 공주시 제2조제3호 2. 국민에 대한 공익을 침해할 우려가 있다.

(필독)

작업지침

① “관한”이란 “공직자의 이해충돌 방지법령, 제2조제1항에 따라 인사, 회계, 징계 및 계약 등 업무 담당 공직자가 수행하고 있는 직무를 부채적으로 지닌다.

1. 인사·회계·징계·회의·직원·인사·감사·청정·질문·언용·학행, 사형·진출·등록, 정보·연방, 조영, 건설·신상, 보호·검찰,

등은 이에 준하는 직무

2. 행정지원·단속, 감사·조사, 감독에 관여하는 직무

3. 법원행정지원, 집행, 조정, 통원에 관여하는 직무

4. 재판·판결·단체의 설립에 관한 직책 또는 부하직의 직무부와 처분에 관여하는 직무

5. 교육·부담·교육·재판, 교정시설, 이행명령, 조사·보좌·장소·제도·회사·철거·시정명령 등 제재와 처벌에 관여하는 직무

6. 보안, 장래적, 출판권, 저작권, 고문권, 기금과 기부, 배서, 자금, 자본, 관리에 관여하는 직무

7. 공공·광역 또는 동물 보호, 자연·환경, 경찰, 화재·범죄, 관세에 관여하는 직무

8. 시정의 수사, 재판·심판, 검찰·조정·경찰·사회·비밀 또는 안전에 관여하는 직무

9. 공공기관에 포함 또는 속하여 재직·교역, 사임, 유급·침묵에 관여하는 직무

10. 공직직위 폐지, 승진·전보·탈퇴·병거에 관여하는 직무

11. 공공기관에 설치하는 행정지원에 관여하는 직무

12. 각종 규정, 공표 하계의 발탁·선정·수용·수행기관에 관여하는 직무

13. 공공기관에 주관하는 각종 소송, 포상, 투수건 관련, 연구자 인발에 관여하는 직무

14. 공공기관에 설치하는 각종 기관, 포상, 통행에 관여하는 직무

15. 국외에서 근무하는 지방자치단체 소속 위원회 위원으로서 환경론, 학문, 의료, 생활 지원, 국정감사, 지방자치단체의 행정사무관, 국외에서 근무하는 지방자치단체 행정사무관으로 개칭되는 직무

16. 그 밖에 「공공기관, 대법원장, 법원법률지원, 중앙선거관리위원회규칙」 또는 “공직자의 이해충돌 방지법령, 제4조” 상

② 「건설사업, 여객 운송사업, ③ 「건설기술 진흥법, 여객 운송, ④ 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률, 여객 운

감정평가, ⑤ 「통계작성 및 통계작성의 의무를 부과 하는 법률, 여객 운송의 지도·지우, 계층에 관여하는 직무,

⑥ 「형량기준 조목 위법죄 금지·운영에 관여하는 직무, 다른 다름 법령에 따르는 사건 처리는 각각 해당되는 관련 조항

⑦ 「지방물관리자는 “공직자의 이해충돌 방지법령, 제2조제1항에 따른 다음 각 조목 어느 하나에 해당하는 개인 일원 또는 단체

지속한다.

가. 공직직위 직무수행과 관련하여 일정한 권한이 포함된 공무원에 해당하는 개인일 또는 단체

나. 공직직위 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체

다. 공직직위 소관 업무의 관리를 책임지고 수행하는 것에 필요한 개인이나 법인 또는 단체

라. 공직직위 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자, 다만, 공공기관이라 하여 이익 또는 불이익을

직접적으로 받는 경우에는 그 공공기관 소속직위 배임 이익 또는 불이익과 관련된 업무를 담당하는 공직자 말한다.

공직자의 직무 수행 관련 기피 신청서

* 여두은 님()은 신청인이 작성하신 진술하ذا. 업무에 []에는 해당하는 곳에 V 표시를 합니다. (앞 쪽)

접수번호	접수일	처리일
신청인	성명 주소	소속 [] 개인 [] 법인 연락처 [] 단체 [] 공직자
업무 담당	성명 ① 관련 직무	소속 직위(직급)
공직자	신청인의 업무 담당 공직자와 관계 [] 순 직무권限자 [] 직접적인 이해관계가 있는 자 [] 기타	
기피 신청사유	[] 업무 담당 공직자가 사익이해관계자의 신고 및 회피 신청의 의무가 있음 [] 그 밖에 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 사익 이해관계자 있다고 판단됨 [] 기타()	
참고자료		

「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조2항에 따라 위와 같이 공직자의 직무 수행 관련 기피를 신청합니다.

년 월 일

○○기관장 귀중 신청인 (서명 또는 인)

210mm x 297mm 일반공식 62(a)er(제청용지) 1

기피 신청에 대한 의견서

성 명	
소 속	
직위(직급)	
관련 직무	
의 건	

본인은 수행직무와 관련하여 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조2항에 따라 기피 신청의 대상이 된것에 대한 의견을 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

제출인

(서명 또는 인)

사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치결과 통보서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (양 쪽)

접수번호	접수일		통보일
신고·신청인	성명	소속	신고·신청일
조치대상	[] 신고·신청인 (사적이해관계자의 신고 및 회피 신청, 직무 관련 부동산 보유·채수 신고, 직무관련자와의 거래 신고)		
	[] 업무 담당 공직자 (공직자의 직무 수행 관련 기피 신청)		
	성명	소속	직위(직급)
	① 관련 직무		
조치결과	[] 직무수행의 일시 중지 정명 [] 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정		
	[] 직무 재배정 [] 전보 [] 기타()		
[] 해당직무 계속 수행 (사유: [] 해당 공직자 대체불가 [] 공익 증진을 위한 직무수행 필요) 「공직자의 이해충돌 방지법」 제7조제2항에 따른 공정한 직무수행 여부의 확인·점검자 소속() 직위(직급)() 성명()			
기타 참고사항			

「공직자의 이해충돌 방지법」 제7조제3항 및 제9조제3항에 따라 사적이해관계자의 신고 등
에 대한 조치결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○기관장 (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(제철용품)]

사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인 점검서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (양 쪽)

① 신고·신청인 등	성명	소속	직위(직급)
신고 유형	[] 사적이해관계자의 신고 및 회피 신청 [] 공공기관 직무 관련 부동산 보유·채수 신고 [] 직무관련자와의 거래 신고		
확인·점검자	성명	소속	직위(직급)
② 확인·점검 내용			
③ 확인 점검 결과	[] 특이사항 없음		
	[] 특이사항 있음 후속 조치 내용 :		

년 월 일

확인·점검자 (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(제철용품)]

작성방법

- ① "관련 직무"는 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조제1항에 따라 인가, 허가, 지칭 및 계약 등 업무 담당 공직자가 수행하고 있는 직무를 구체적으로 적읍니다.
1. 인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인·지칭·등록·등록·인정·승인·신고·심사·보조·검토·보상 또는 이에 준하는 직무
2. 행정지도·단속·감사·조사·감독에 관계되는 직무
3. 행정판정결사, 결정·소집·유형에 관계되는 직무
4. 개연·발전·단체의 설립 등에 관한 직위 또는 부직위의 의무부과 처분에 관계되는 직무
5. 조세·부담금·과세료·과징금·이행강제금 등의 조사·부과·징수 또는 회수·청화·시정명령 등 세제적 처분에 관계되는 직무
6. 보조금·장려금·출연금·출자금·교부금·기금의 배정·지급·지분·관리에 관계되는 직무
7. 공서·윤역 또는 풍속 등의 조달·구매의 계약·감사·감수에 관계되는 직무
8. 사건의 수사·재판·심판·결정·조정·중재·화해 또는 이에 준하는 직무
9. 공공기관의 제하 또는 운영의 제작·교환·사용·수익·징수에 관계되는 직무
10. 공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무
11. 공공기관에 실시하는 행정감사에 관계되는 직무
12. 각급 국감·공감 하교의 임박·상직·수행평가에 관계되는 직무
13. 공공기관에 주관하는 각종 수상·포상, 우수기관 선정, 우수자 선발에 관계되는 직무
14. 공공기관에 실시하는 각종 평가·관정에 관계되는 직무
15. 국회의원 또는 지방의회의원칙 소관 위원회 활동과 관련된 청문, 의안, 청원 심사, 국정감사, 지방자치단체의 행정사무감사, 국정조사, 지방자치단체의 행정사무조사의 관계되는 직무
16. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 「공직자의 이해충돌 방지법 시행령」 제4조로 정하는 ①「간접직위」, 예 따른 공시결과, ②「간접직위 전출명」에 따른 결과, ③「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가, ④「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 형의 집행 및 수용자의 지도·지우·보호에 관계되는 직무, ⑤「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」, 이내 다른 법령에 따라 설치된 각종 위원회의 위원 위촉에 관한 직무

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(제철용품)]

공직자의 공정한 직무 수행을 위한 조치 신청서

• 모두은 []은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (양 쪽)

접수번호	접수일	처리일
신청인	성명	소속
직무관련자	① 담당 업무	
	성명	소속
직무관련자	② 관련 직무	
	③ 직무관련자 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자	
신청하는 조치 유형	[] 직무 대리자 지정 [] 직무 공동수행자의 지정 [] 직무 재배정 [] 전보 [] 기타()	
신청 사유		
년 월 일		
신청인 (서명 또는 인)		
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(제철용품)]		

② “관련 직무”는 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조제1항에 따라 인가, 허가, 지정 및 계약 등 신고·신청인이 수행하고 있는 직무를 구체적으로 적습니다.

- ③ "직무관련자"는 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제5호에 따른 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체 및 공직자를 지칭합니다.

210mm×297mm(세로양자치 60g/㎡(표준중량))

• 어두운 색()은 신고인이 작성하지 않으며, [] 및 □에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	처리일

— 10 —

부동산 관련

[illegible]

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

1000

210mm×297mm [일반용지 100%/재활용품]

재직하였던 법인·단체 등

근무기간	명칭(소재지)	직위(직급)	주요 업무내용
------	---------	--------	---------

대리 고문·자문 등

활동기간	기관명(소재지)	주요 업무내용
------	----------	---------

본 연구의 의의와 한계

근무기간	업체명(소재지)	직위(직급)	주요 업무내용
------	----------	--------	---------

기타

근무기간	근무처(소재지)	직위(직급)	주요 업무내용
------	----------	--------	---------

--	--	--	--

년 월 일

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

성명	소속
----	----

○○기관장 귀하 제출인 (서명 또는 인)

직무관련자와의 거래 신고서

• 어두운 노란 ()은 신고인이 작성하지 않으며, ()에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (참 록)

접수번호	영수증	처리일
신고인	성명	소속
		직위(직급)
거래자	성명	신고인과의 관계
	연락처	[] 본인 [] 본인의 직계존속·비속 [] 배우자 [] 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속 [] ④ 특수관계사업자
거래상대방	성명	소속
		연락처
		[] 개인 [] 법인 [] 단체 [] 공직자
	② 직무관련자 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 양해한 개인이나 법인 또는 단체 [] 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자 ③ 신고인의 담당 업무와 관련한 거래상대방의 직무관련성	

거래내용	[] 금전 차용 [] 금전 대부 [] 유가증권 거래	
	계약체결일	상환기일
	거래금액(이월)	거래원인
	[] 부동산(토지 또는 건축물 등) 거래 [] 기타 재산상 거래	
	계약체결일	거래대상
	거래금액	거래원인
	[] 물품 계약 [] 용역 계약 [] 공사 계약 [] 기타 계약	
	계약체결일	계약사항
	거래금액	거래원인

참고자료
「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조에 따라 위와 같이 직무관련자와의 거래를 신고합니다.
년 월 일
신고인
(서명 또는 인)
210mm×297mm(일반용지 80g/㎡(제활용용))

직무 관련 외부활동 허가 신청서

접수번호	영수증	처리일
신고인	성명	소속
		직위(직급)
① 요청인	기관명	담당자
		연락처
② 외부활동 유형	[] 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 의무강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) [] 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 [] 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위	
외부활동 내용	③ 외부활동 주제	
	④ 외부활동 방법	
	⑤ 외부활동 일시	⑥ 일괄신고
	20 - 20	월 평균 횟수 : 회 연간 총 횟수 : 회
	⑦ 사례금	
총액 천원 (※ 1회 평균 대가 천원) [교통비·숙박비·식비(상비) 천원 별도] (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)		

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 위와 같이 직무 관련 외부활동을 신청합니다.

년 월 일
신고인
(서명 또는 인)
210mm×297mm(일반용지 80g/㎡(제활용용))

작성방법
① "특수관계사업자"는 공직자 자신, 배우자나 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함)이 단독으로 또는 합산하여 ① 발행주식 총수의 100분의 30 이상, ② 출자지분 총수의 100분의 30 이상, ③ 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체(「공직자의 이해충돌 방지법 시행령」 제12조제1항)
② "직무관련자"는 「법」 제777조에 따른 친족인 경우를 제외하고 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제5호에 따른 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체 및 공직자를 지칭한다. 가. 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체 나. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 다. 공직자가 소속한 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 양해한 개인이나 법인 또는 단체 라. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자. 다만, 공공기관이 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 경우에는 그 공공기관에 소속되어 해당 이익 또는 불이익과 관련된 업무를 담당하는 공직자를 말한다.
③ "신고인의 담당 업무와 관련한 거래상대방의 직무관련성"은 신고인의 거래에서 담당하고 있는 업무와 관련하여 거래상대방의 직무 관련성을 "유 직무관련자" 유형을 참고하여 구체적으로 지습는다.

210mm×297mm(일반용지 80g/㎡(제활용용))

작성방법
※ 본 "직무 관련 외부활동 허가 신청서"는 "부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률" 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에 해당하는 사항에 적용하는 사항은 작성하지 않습니다. ① "요청인"은 1)공직자에게 지식·이나 정보 제공을 요청하고 대가를 지급한 주제 2)공직자가 대리하는 외국의 기관·법인·단체 3)공직자가 취임하고 있는 직위가 속한 기관을 말합니다. ② "외부활동 유형"은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 제3호 표시 합니다. ③ "외부활동 주제"는 공직자가 ①에서 선택한 외부활동을 유형화 하 관련 한 구체적인 활동 내용을 간략하게 지습는다. (예) 1) 0 0인문사 요청으로 0 0 0정책 조피에 대한 자문 2) 0 0법인을 대리해 0 0에 관한 소송 수행 3) 0 0단체의 단체장으로 취임 ④ "외부활동 방법"은 공직자가 ①에서 작성한 활동을 수행하는 구체적 방법을 간략하게 지습는다. (예) 1) 서면 자문, 유선 자문 등 2) 관련 자료 제공, 제한 출석 등 3) 단체장으로서의 제한 활동 수행 ⑤ "외부활동 일시"는 공직자가 ①에서 작성한 활동을 수행하는 일시를 지습는다. (예) 1) 자문 기간 2) 대리 기간 3) 취임 기간 ⑥ "일괄신고"는 공직자가 ①에서 작성한 활동을 연간 정기적으로 수행하는 경우에만 작성합니다. (예) 0 0법인에 월 평균 2회씩 1년간 0 0기을 관련 자문을 하는 경우, 연간 총 24회, 월 평균 2회로 작성 ⑦ "사례금"은 공직자가 ①에서 작성한 활동을 수행하고 지급받은 대가를 작성합니다. 이 때, 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재합니다.

210mm×297mm(일반용지 80g/㎡(제활용용))

공직자의 이해충돌 방지법 관련 상담기록부		
상담일시		상담방법 [] 전자우편 [] 전화 [] 방문 [] 기타()
상담신청인	성명	연락처
	직위(직급)	소속
상담유형	[] 사익이해관계자의 신고 및 회피 신청 [] 직무관련 외부활동의 제한	
	[] 공공기관 직무 관련 무동산 보유·채우 신고 [] 가족 채용 제한	
	[] 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출 [] 수의계약 체결 제한	
	[] 직무관련자와의 거래 신고 [] 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지	
	[] 퇴직자 사적 접촉 신고 [] 직무상 비밀 등 이용 금지	
	[] 그 밖의 유형	
상담내용		
상담결과		
년 월 일		
이해충돌방지담당관 (서명 또는 인)		

210mm×297mm[일반용지 80g/㎡(제철종용)]